

עין משפט
גד מצוה

קב א מיי פכ"א מה'ל עדות הלכה ו:

קד ב מיי פ"ז מה'ל עדות הלכה ז ופ"ז מה'ל רוצח הלכה ט סגמ לאזין קסא:



רבינו חננאל

מיהו ברייתא דאחור לה מהאי טעמא דאמרר הא קא משמע לן כיון דאמי' גנבתי ונפטר מכפל אף על גב דכפר בטביחה ומכירה ובאו עדים ואמרו שטבח ומכר פטור, מאי טעמ' חמשה בקר אמי' רחמנא וזה כיון שפטור מן הכפל נשארו ארבעה ובהם נשארו שלשה. זה פירוש תשלומי חמשה ולא תשלומי ד' ולא תשלומי ג'. לימא דרב חמננא ור' יוחנן כחנאי, דהניא הוי שנים מעידין שגגב ושנים מעידין שטבח או שוכר, הוזמו עידי גניבה עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. הוזמו עידי טביחה, הוא משלם כפל לבעלין והן משלמין שלשה לגנב. משום סומכוס אמרו הוא משלם שלשה לפד ושנים תחת הצאן והן משלמי' כפל. ותריצנה להא דסומכוס, כגון דאתו תרי אמרי ליה גנבת, והודה אין גנבתי וטבחתי ומכרתי מיהו לאו בפניכם, ואיתי גנב שהדי ואומיניהו, ואיתי בעל הבית שהדי דגנב טבח ומכר. רבנן סבוי אף על גב דהוראה דגנבה מחמת בעתא דשהדי היא ואינה חשובה הוראה, דטביחה ומכירה הוראה היא ופטור. לפיכך הוא משלם לבעלי כפל ופטור משלשה וארבעה. וסומכוס סבוי הוראה דגנבה והוראה דטביחה אינה הוראה והעדים שהוזמו משלם תשלומי כפל והגנב משלם שלשה לפד ושנים לאיל. נמצא סומכוס כרב המננא ור' יוחנן ורבנן פליגו עליה. ודחינן, לא כולי עלמא בשנתחייב בגניבה על פי עדים הוראה דטביחה לאו הוראה כרב המננא ור' יוחנן, והכא בעדות שאי אתה יכול להזימה פליג, וכיון דאתו שהדי ואמרי ליה גנבת ואמי' להו אין גנבתי וטבחתי ומכרתי, אינו יכול להזימם שכבר הודה ובעדותם אינו חייב לשלם וכל כי האי גונא פטורין. וסומכוס סבר כי אמרינן עדות שאי אתה יכול להזימה אינה עדות, כגון דלא ידעי באיזה יום באיזו שעה באיזה מקום נמצא בהן, אבל כי האי גונא אף על גב דאינך יכול להזימה הוראי עדות, דסיועי הוא דמסייעי להו. ולית הילכתא כסומכוס. וזו פירכא על מאן דאמי' שאין העדים נידומין עד שידרו ... [לא] תמצא אלא זוממי וזומקין וכולם ונכוחים למבין. וסוגיין [דשמעתין] כרב המננא ור' יוחנן] סלקא. ואקשין על משנתנו כיון שמודה כי גנב הקרן חייב לשלם ... משלמין תשלומי כפל. ופרקינן

עה:

בריייתא דתניא ראה עדים ב'.

תמיה דלמאי לא הציא מתניתין דפרק בתרא דשזועות (דף מט. ושס"ז) דלעיל ודאי ניתא שמציא ברייתא לפי שזריך לדקדק מסיפא דר"א בר' שמעון דלא מתניא במתני' דשזועות אצל הכא אין זריך לדקדק כלל מסיפא וי"ל דלמתני' דשזועות ידע שפיר דליכא לדמויי דהיא גופה קמ"ל דקראמר כסמון אצל ברייתא שמוספת על המשנה סבור דקמ"ל דהודאה דטביחה לאו הודאה היא: משלוס

לא טבחתי ולא מכרתי ניתני ‏^(א) או גנבתי או טבחתי ומכרתי אלא הא קמ"ל **טעמא** דאמר גנבתי ‏^(ב) הוא דחייב עצמו בקרן דפטור אבל אמר לא גנבתי ובאו עדים שגגב וחזור ואמר טבחתי ומכרתי ובאו עדים שטבח ומכר **דלא חייב עצמו בקרן** חייב אלמא הודאה דטביחה לאו הודאה היא אמרי **לא** היא גופה קמ"ל דכיון דאמר גנבתי אע"ג דאמר לא טבחתי ולא מכרתי ובאו עדים שטבח ומכר פטור מאי טעמא תשלומי (ארבע) חמשה אמר רחמנא ולא תשלומי ארבעה ולא תשלומי שלשה לימא כתנאי *היו שנים מעידין שגגב והיו שנים מעידים אותו שטבח ומכר הוזמו עדי גניבה עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה הוזמו עדי טביחה הוא משלם תשלומי כפל והן משלמין תשלומי שלשה משום סומכוס אמרו הן משלמין תשלומי כפל והוא משלם תשלומי שלשה לפד ושנים לאיל אהייא קאי סומכוס אילימא ארישא לית ליה לסומכוס עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ואלא אסיפא שפיר קאמרי רבנן הוא משלם תשלומי כפל והם משלמין תשלומי שלשה אלא מילתא אחריתי איכא בינייהו כגון דאתו בי תרי אמרי ליה גנבת אמר להו אין גנבתי וטבחתי ומכרתי מיהו לא בפניכם גנבתי ואיייתי סהדי ואומיניהו דלא באפייהו גנב ואיייתי בעל הבית סהדי ואסהידו ביה דגנב וטבח ומכר ובהוראת טביחה קמיפלגי דרבנן סברי אע"ג דהוראה דגניבה מחמת עדים הוא דקא מודה הוראה דטביחה הוראה היא ופטור וסומכוס סבר כיון דהוראה דגניבה מחמת עדים הוא דקא מודה דטביחה לאו הוראה והנך עדים קמאי דאומיניהו משלמין תשלומי כפל והוא משלם שלשה לפד ושנים לאיל אמר רב אחא בריה דרב איקא לא דכולי עלמא הוראה דטביחה לאו הוראה היא אלא בעדות שאי אתה יכול להזימה קמיפלגי כגון דאתו סהדי ואמרי ליה גנבת ואמר להו גנבתי וטבחתי ומכרתי מיהו לא בפניכם גנבתי אלא בפני פלוני ופלוני ואיייתי סהדי ואומיניהו דלא באפייהו גנב ואתו פלוני ופלוני ואסהידו ביה דגנב וטבח ומכר ובהא קמיפלגי דרבנן סברי הויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה וכל עדות שאי אתה יכול להזימה לא הויא עדות וסומכוס סבר עדות שאי אתה יכול להזימה הויא עדות והא ‏^(ב)קיימא לן ‏^(ג)דעדות שאי אתה יכול להזימה לא הויא עדות הגי מילי היכא דלא ידעי באיזה יום באיזה שעה דליכא לעדות כלל אבל הכא סיועי הוא דקא ‏^(ד)מסייעי ליה אמר מר הן משלמין תשלומי כפל מדקא מודה דגנב קרן בעי שלומי אמר רבי אלעזר משמיה דרב תני

מרובה פרק שביעי בבא קמא

ה"ג אלא לאו הא קמ"ל גגב על פי שנים וטבח ומכר ע"פ עלמו או ע"פ אחד דלא חייב עלמו בקרן הוא דאמרינן ע"פ עלמו כו'. כלומר כבי האי גוונא הוא דאמר דומיא דעד אחד לחייציה כי הדר אתו סהדי אצל היכא דגניצה ‏^(ה) עלמו מודה לא אמרינן דומיא דעד אחד: **ניסני גנבתי או שאמר טבחתי ומכרתי**. פטור מתשלומי ד' וה' ושמעינן מינה תרתי דאע"ג דלא הודה אלא אטביחה ופטור עלמו מכלוס הויא הודאה אלא מדלא תני הכי ש"מ טעמא דאמר גנבתי כו': **לימא כפנאי**. הודאה דטביחה אי הודאה הויא בלא הודאה דגניצה דלא מחייב עלמו בקרן לפוטרו

אס צאו עדים או לא: **בעלה כולה**. דכיון דלא גנב לא טבח והראשונים משלמין כפל והוא פטור והאחרונים פטורין: **הוזמו עדי טביחה**. ולא עדי גניצה: **והן משלמין תשלומי שלשה**. לגנב: **אילימא ארישא**. דהוזמו עדי גניצה וקאמר סומכוס הן משלמין כפל בשצילו לצעלים כמשפטו והוא משלם שלשה משום טביחה דעדי טביחה לא הוזמו: **ולים ליה לסומכוס כו'**. הא ודאי כיון דלא גנב לא טבח: **אלא לאו על כרחיך מילתא אחריתי**. אמור רבנן דקאי סומכוס עלה ולא משכחת דמיקו מילתא דסומכוס אתנא קמא שפיר אלא הכי כגון דאתו כו': **אין גנבתי**. והך הודאה דגנב לאו הודאה היא דהא מחמת הני עדים דקאמרי ליה גנבת הוא דמודה אצל הודאה דטביחה ומכירה לאו מחמת ציעמותייכו אודי דהא לא אמרי ליה ‏^(א) [טבחת] אלא גנבת: **ואיייתי בעל הבית סהדי**. אחריתי דגנב וטבח ומכר וקאמרי רבנן דהן משלמין תשלומי כפל לגנב והגנב לצעלים והוא פטור מד' וה' דהא אודי אטביחה והודאה היא ודאע"ג דאייתי בעל הבית סהדי דגנבתי פטור דהודאה גמורה היא אף ע"פ שלא חייב עלמו בקרן וקאמר להו סומכוס הן משלמין כפל והוא משלם תשלומי שלשה דהודאה דטביחה לאו הודאה היא שהרי פטר עלמו מכלוס: **רבנן סברי אע"ג דגניצה מחמת עדים קא מודה**. ואינה הודאה ומייד לשלם לצעלים אותו.

כפל שנוטל מאלו: **הודאה דטביחה**. דלאו מחמת ציעמותא אודי מיהא הודאה היא ופטור מד' וה' אע"ג דפטור עלמו מכלוס כהודאה זו דהא הודאה שגנבתי כמאן דאמר לא גנבתי דמי דמחמת קמאי אודי ומה דמחייב בקרן וכפל משום עדות האחרונים הוא ולא משום הודאתו: **לא דנולי עלמא הודאה דטביחה**. בלא הודאה דגניצה לאו כלום היא לפוטרו במקום עדים כרבי יוחנן ואי הני סהדי בתראי סהדותא מעליותא הויא לא הוי פטרי ליה רבנן אלא הכא בעדות שאי אתה יכול להזימה עסקינן וכגון דהני עדים אחרונים הכשרים שהציא בעל הבית להעיד שגנב וטבח ומכר על פי הגנב כו': רבנן פטרי ליה לגנב מארצעה וחמשה אלא משלם לצדוי והוא נוטל כפל מן הראשונים שרטו להפסידו כפל וקנסא לא משלם מאי טעמא דהני סהדי בתראי אינן עדים דאינך יכול להזימם ולקיים בעדות זו דין הומה שהרי הוא הודה תחילה שצפניהם גנב ועל פיו צאו להעיד ולאו עדות היא הלכך אמאי מחייבת ליה האודאת פיו על פי עלמו לא ישלם קנס וזהא מילתא קאי סומכוס וסבר עדות שאי אתה יכול להזימה עדות היא ועדים המוזמין משלמין תשלומי כפל לצעלים במקום גנב והוא משלם שלשה לפד דהא אתו סהדי דטבח ומכר: **הני מילי**. דלא הויא עדות: **היכא דאמרי לא ידעינן צאיזו יום צאיזו שעה**. דאיכא למימר דלהכי בעדי דמסתפו דלא ליתו סהדי דלזמיניהו והלא צאותה שעה עמנו הייתם ועדים שקנינים הם: **אצל הכא**. דהא דאין אתה יכול להזימה היינו משום דקושטא קא מסהדי מכל שכן דעדותן עדות דסיועי קא מסייעי להו הלכך הך ראשונים שהוזמו משלמים בשצילו כפל והוא משלם שלשה לתשלומי חמשה דפר ושנים לאיל דעדות איכא והודאה ליכא דהודאה דגניצה מחמת ציעמותא דקמאי אודי והודאה דטביחה הוה: **תשלומי כפל**. אמר סומכוס כבי האי גוונא דקמאי משלמין כפל דמשמע קרן וכפל ואמאי כיון דקא מודי ואמר גנבתי איהו קרן קא בעי לשלומי דבשלמא קנסא דכפל הוו קא בעי לאפסודי בעדות שקר דידהו דאכמי לא עמד דזין ואיכא למימר דמודה ומיפטור אלא קרן הוא מחוייב וקאי ולא מפסדי ליה מידי: תשלום

אלא לאו הא קמ"ל גגב על פי שנים וטבח על פי עד אחד או על פי עצמו ‏^(א) הוא דלא מחייב עצמו בקרן הוא דאמרינן ע"פ עצמו דומיא דע"פ עד אחד מה ע"פ עד אחד כי אתי עד אחד מצטרף בהדריה מחייב על פי עצמו נמי כי אתו עדים מחייב אבל גנב וטבח ומכר ע"פ עד אחד או ע"פ עצמו דחייב עצמו בקרן לא אמרינן על פי עצמו דומיא דעל פי עד אחד ברייתא דתניא ראה עדים שמושמשינן ובאין ואמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי אינו משלם אלא קרן למה לי למיתנא ואמר גנבתי אבל ‏^(ב) או גנבתי או טבחתי ומכרתי אלא הא קמ"ל **טעמא** דאמר גנבתי ‏^(ג) הוא דחייב עצמו בקרן דפטור אבל אמר לא גנבתי ובאו עדים שגגב וחזור ואמר טבחתי ומכרתי ובאו עדים שטבח ומכר **דלא חייב עצמו בקרן** חייב אלמא הודאה דטביחה לאו הודאה היא אמרי **לא** היא גופה קמ"ל דכיון דאמר גנבתי אע"ג דאמר לא טבחתי ולא מכרתי ובאו עדים שטבח ומכר פטור מאי טעמא תשלומי (ארבע) חמשה אמר רחמנא ולא תשלומי ארבעה ולא תשלומי שלשה לימא כתנאי *היו שנים מעידין שגגב והיו שנים מעידים אותו שטבח ומכר הוזמו עדי גניבה עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה הוזמו עדי טביחה הוא משלם תשלומי כפל והן משלמין תשלומי שלשה משום סומכוס אמרו הן משלמין תשלומי כפל והוא משלם תשלומי שלשה לפד ושנים תחת הצאן והן משלמי' כפל. ותריצנה להא דסומכוס, כגון דאתו תרי אמרי ליה גנבת, והודה אין גנבתי וטבחתי ומכרתי מיהו לאו בפניכם, ואיתי גנב שהדי ואומיניהו, ואיתי בעל הבית שהדי דגנב טבח ומכר. רבנן סבוי אף על גב דהוראה דגנבה מחמת בעתא דשהדי היא ואינה חשובה הוראה, דטביחה ומכירה הוראה היא ופטור. לפיכך הוא משלם לבעלי כפל ופטור משלשה וארבעה. וסומכוס סבוי הוראה דגנבה והוראה דטביחה אינה הוראה והעדים שהוזמו משלם תשלומי כפל והגנב משלם שלשה לפד ושנים לאיל. נמצא סומכוס כרב המננא ור' יוחנן ורבנן פליגו עליה. ודחינן, לא כולי עלמא בשנתחייב בגניבה על פי עדים הוראה דטביחה לאו הוראה כרב המננא ור' יוחנן, והכא בעדות שאי אתה יכול להזימה פליג, וכיון דאתו שהדי ואמרי ליה גנבת ואמי' להו אין גנבתי וטבחתי ומכרתי, אינו יכול להזימם שכבר הודה ובעדותם אינו חייב לשלם וכל כי האי גונא פטורין. וסומכוס סבר כי אמרינן עדות שאי אתה יכול להזימה אינה עדות, כגון דלא ידעי באיזה יום באיזו שעה באיזה מקום נמצא בהן, אבל כי האי גונא אף על גב דאינך יכול להזימה הוראי עדות, דסיועי הוא דמסייעי להו. ולית הילכתא כסומכוס. וזו פירכא על מאן דאמי' שאין העדים נידומין עד שידרו ... [לא] תמצא אלא זוממי וזומקין וכולם ונכוחים למבין. וסוגיין [דשמעתין] כרב המננא ור' יוחנן] סלקא. ואקשין על משנתנו כיון שמודה כי גנב הקרן חייב לשלם ... משלמין תשלומי כפל. ופרקינן

מסורת הש"ס

א [סנהדרין מא': עה,].
ב [מסיעע להו כ"ז,].
ג [רש"י, ד' בסי"א: דענת, ס' ד"ה ראה],



הגהות הב"ח

א) גמ' על פי עלמו דלא מחייב כ"ל ומיכת הוא נמתק:
ב) שם יתני גנבתי כ"ל ומיכת או נמתק:
ג) שם טעמא דאמר גנבתי דחייב עלמו בקרן הוא דפטור:
ד) רש"י היכא דגניצה מחמת עלמו הודה:



מוסף רש"י

וכל עדות שאי אתה יכול להזימה לא אמר דעדות. דלחמנא אמר (דברס יט) ודרשו השופטים היטב והנה עד שקר העד וגו' ועשימם לו כאשר זמם לעשות וגו', עדות שאתה יכול לקיים זה מורה הומה הויא עדות ואי לא לא (פסחים יב. וכו"ז סנהדרין מא.).